

1540417-33.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERMERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de HERMERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA, qualificado à fl.13, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1540417-33.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1540417-33.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERMERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de HERMERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA, qualificado à fl.13, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

No dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 11h, à Rua Joaquim Ferreira Da Rocha, 1353, Brasilândia, o réu trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 22 invólucros plásticos, contendo 13,5g de "cocaína", 35 invólucros plásticos, contendo 7,5g de cocaína na forma de "crack", 01 frasco contendo 25 mililitros de lança perfume a base de "tricloroetileno" e 18 porções contendo 30,2g

de Tetraidrocanabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", conforme quantidade especificada no laudo pericial acostado nesta oportunidade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fl.09/10).

Pois bem.

Segundo o apurado, no escadão situado no local dos fatos, o denunciado trazia consigo os entorpecentes acima descritos em uma sacola preta na companhia de um comparsa.

Ocorre que Policiais Militares em diligência pela região, conhecida pelo tráfico de drogas visualizaram a dupla. O indiciado, na metade do escadão mexia de forma desatenta na sacola, enquanto o comparsa lhe dava guarida no final do escadão. Acontece que o indivíduo desconhecido percebeu a presença da guarnição e por isso gritou "moiô", evadindo-se para o interior da comunidade situada no local, ao passo que o indiciado saiu em disparada com a sacola na mão em direção à rua, ocasião em que foi detido.

Em revista pessoal, os agentes localizaram na sacola, as porções de cocaína, "crack", maconha e um frasco de lança perfume embalados de forma pronta para a venda, além de folha com a contabilidade do tráfico.

Preso em flagrante delito, conduzido a Distrital e formalmente interrogado o denunciado confessou os fatos. Disse que estava trabalhando há dois dias e que receberia 10% do valor apurado pelo turno de 12 horas (fl.08).

Inegável, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, ante ao local da apreensão conhecido ponto de tráfico, quantidade, variedade, forma de acondicionamento das drogas e anotação relacionada a contabilidade da mercancia espúria.

Prisão preventiva (36/40).

Em 17/12/21, recebida a denúncia (fls. 60/61).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 92).

Manutenção da denúncia (fls. 99).

Laudo toxicológico (fls. 81/84).

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 2/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), no laudo toxicológico (fls. 81/84) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

O policial Gustavo disse que estava em patrulhamento. Viu o réu num escadão. Foi ao encalço ao réu. Na sacola, que o mesmo portava, havia cocaína, maconha, "crack" (fracionados) e lança-perfumes. O réu lhe informou que ganhava 10% por venda.

O policial Josevaldo prestou igual depoimento. Disse que avistou dois indivíduos. O réu estava com sacola, contendo drogas, na mão, e afirmou ao depoente que era o seu 3º dia na traficância.

O réu, tal como fizera em sede policial, confessou o crime, disse que estava "servindo" as drogas.

A autoria, assim, é certa.

Passo à análise de pena.

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, observo que, o réu ostenta maus antecedentes, destaca-se uma grave condenação por roubo qualificado, autos 0051192-36.2011.8.26.0050, o que configura perfil voltado à prática de crime, a justificar a elevação da pena em 1/6, ficando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa..

Na segunda fase, a confissão, tanto sede policial como judicial, determinar a redução da pena e o retorno ao patamar inicial.

Na terceira fase não há nada o que considerar, eis que Réu portador de maus antecedentes. Portanto, a pena fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Dado os maus antecedentes, o montante de pena aplicada e o perfil do Réu, voltado à prática de crimes, sua soltura traria desassossego à sociedade, portanto o regime

não pode ser outro senão o fechado. Pelo mesmo motivo, indefiro eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno HERMERSON HENRIQUE SOUZA DE ALMEIDA, qualificado à fl.13, como incurso(s) nas sanções impostas no(s) artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, à pena 5 ano de reclusão, em regime fechado, além de 500 dias-multa, no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro eventual recurso em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 09 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.